

0001168-24.2015.8.26.0095

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... no artigo 386, inciso II, do CPP.

Do roubo:

A materialidade do delito de roubo está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/19), relatório final (fls. 243/249), laudo pericial (fls. 19/25), auto de reconhecimento pessoal (fls. 40/41), auto de reconhecimento de objeto (fls. 85), e sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria de Adão está demonstrada, ao passo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001168-24.2015.8.26.0095 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001168-24.2015.8.26.0095

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 38/2015 - Delegacia de Polícia de Brotas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADÃO ALVES DO NASCIMENTO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

VISTOS.

O representante do Ministério Público denunciou ADÃO ALVES DO NASCIMENTO, BRUNA DOS SANTOS RUBIA, CÉLIO MENDES DOS SANTOS JÚNIOR, DONIZETE CLAUDINEI CAVINA, MICHEL RÚBIA DE TOLEDO e SILVANO DOS SANTOS GOULARTE como incursos no artigo 288, parágrafo único, e no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 29, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea b, aplicando-se a regra do art. 69, caput, todos os dispositivos do Código Penal, pois consta do incluso auto de inquérito policial que no dia 02 de outubro de 2014, por volta das 21h45min, na propriedade rural denominada Fazenda Morro Alto da Água Branca, nesta Cidade e Comarca de Brotas, ADÃO, BRUNA, CÉLIO, DONIZETE, MICHEL e SILVANO, agindo em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo e violência física empregada contra Nelson Urbano de Souza e Vera Lúcia Ribeiro do Prado de Souza, estas maiores de 60 anos, subtraíram 01 veículo VW/Fusca, placas BNT2133, R\$3.000,00 (três mil reais) em

espécie, 01 carabina, nº G411278, calibre 32, marca Rossi, além de diversos outros bens pertencentes às vítimas (descritos nos boletins de ocorrência de (fls. 08/19). Segundo a denúncia, "no dia 02 de outubro de 2014, os denunciados, juntamente com João Diego, se dirigiram à Fazenda Morro Alto da Água Branca munidos com armas de fogo e arrombaram a porta da casa do caseiro (laudo fls. 20/25). Encapuzados, adentraram à residência de Vicente e Vera cinco agentes, fortemente armados, sendo que posteriormente estes se revezaram com os demais que inicialmente ficaram do lado de fora subtraindo objetos do barracão e do escritório que existem na propriedade. Dentro da casa, os denunciados exigiram dinheiro e armas e, para tanto, utilizaram-se de uma máquina de choque contra as vítimas, já idosas. Também agrediram Nelson com uma coronhada na cabeça e, em poder de um bastão, batendo na sola de seus pés e pernas, provocando-lhe lesões corporais, indicadas no documento médico. Em meio às inúmeras formas de violência física a que foram submetidas as vítimas, os agentes chegaram a disparar uma garrucha (sem munição) contra o ouvido de Nelson e ameaçaram a colocar fogo no casal. Diante do tempo levado para a execução do crime, as vítimas tiveram condições de observar as características físicas dos denunciados, além de ouvir suas vozes. Subtraídos todos os bens, os denunciados se evadiram da propriedade, deixando as vítimas trancadas em um dos cômodos da casa. Somente próximo às cinco horas da manhã do dia seguinte, a vítima Vicente conseguiu acionar a polícia. Iniciadas as diligências, poucos dias depois, os policiais da cidade vizinha prenderam o denunciado ADÃO na prática de crime semelhante ao apurado. Em sua posse, foi localizada a Carabina, calibre 22, nº G411278, marca Rossi, subtraída da vítima Vicente." Houve recebimento da denúncia em 20 de setembro de 2016 (fls. 252/254). O processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação da defesa prévia dos réus fls. 255/256 (Michel); fls. 509 (Adão e Célio); fls. 515 (Donisete); fls. 633/636 (Bruna).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição em relação à associação criminosa, pelo risco de bis in idem. Em relação a Adão, entende estar provada a prática do crime de roubo. Na dosimetria, pede elevação da pena na primeira fase pelo dolo excessivo. Aduz que é tecnicamente primário, porém pede aplicação da agravante referente à idade das vítimas. Na terceira fase, pede aumento da pena conforme redação anterior da Lei. Requer a fixação do regime inicial fechado.

A defesa do réu ADÃO, CÉLIO E DONIZETE, nas alegações finais, pediu a absolvição de todos os acusados, por insuficiência de provas.

As Defesas dos acusados pediram a absolvição.

O réu Silvano teve a punibilidade de extinta (fls. 684/685).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece parcial acolhimento.

O artigo 288, do Código Penal, assim descreve o delito:

"Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes"

O artigo 157, do Código Penal, por seu turno, assim estabelecia, antes da reforma legislativa de 2018:

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

I - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;"
(...)

Do delito da associação criminosa:

Da análise dos autos, depreende-se que não há prova da materialidade do delito, pois nada se discorreu a respeito de divisão de tarefas, estabilidade no tempo, ou outras características da suposta associação. Ademais, conforme mencionado pelo Ministério Público, eventual condenação implicaria possível dupla punição pelos mesmos fatos. De rigor, portanto, a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP.

Do roubo:

A materialidade do delito de roubo está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/19), relatório final (fls. 243/249), laudo pericial (fls. 19/25), auto de reconhecimento pessoal (fls. 40/41), auto de reconhecimento de objeto (fls. 85), e sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria de Adão está demonstrada, ao passo que em relação aos demais réus, não é possível afirmar com segurança que participaram da prática do delito.

A vítima NELSON URBANO DE SOUZA, em juízo, disse que eles chegaram por volta de 22h, estouraram a porta e entraram na casa; que estavam com espingarda calibre 12 e apontaram para ele e a esposa; que entraram na casa e tomaram conta; que ficaram 5 dentro da casa; que lá fora por volta de 3; que eles revezavam às vezes; que estava ele e sua esposa; que é iluminada; que fica 1500 metros da pista que liga Patrimônio a Brotas; que estavam encapuzados; que levaram um fusca, panela, compra de cozinha, bijuteria; que agora é difícil lembrar, mas levaram várias coisas; que levaram uma arma de fogo do dono da fazenda; que é administrador da fazenda até hoje; que moravam lá; que mora lá ainda; que essa arma foi recuperada; que patrão não foi lá para retirar, então perderam ela; que o chefe era Valdemar Lenz Filho, falecido já; que ela ficava dentro da casa; que fusca não foi recuperado; que recuperaram algumas coisinhas; que Vicente não era dono; que sua mulher tomou umas pancadas; que eles estavam com máquina de choque; que eles o torturaram bastante; que deram uma bordoadada no pé; que o pé ainda tem sinal de quebrado; que bateram bastante nele para pressionar por dinheiro; que não efetuaram disparo, só se deram fora; que simularam um disparo em seu ouvido; que ameaçaram atear fogo neles; que viu o rosto da moça e o do chefe; que viu o rosto de mais uns em Piracicaba, reconhecendo alguns deles; que dois ficaram em volta da casa vigiando; que depois chamou a polícia, e a polícia deu o andamento das coisas; que foram chamados em Piracicaba para reconhecer o chefe deles; que o reconhecimento foi mais ou menos 1 mês depois do segundo turno da eleição; que encontraram bijuterias na posse do preso; que viram a arma de fogo que foi roubada na delegacia de São Pedro; que reconheceram a moça, o chefe e mais dois, com certeza; que reconheceu o chefe que era muito forte, uma moça muito jovem e mais dois; que um era mais claro e o outro era moreno, então reconheceram por esses detalhes; que passaram a moça pela "televisão" lá em Piracicaba; que o chefe reconheceu pessoalmente; que um deles era claro; que a moça e o chefe ficaram na distância de 1 metro dele; que o outro ficou andando pelo quarto, pela cozinha; que tinha um rosto fino e o outro era claro; que eles ficaram umas 3 horas dentro da Fazenda; que ele e a esposa estavam deitados quando eles chegaram; que deixaram os veículos fora da fazenda; que só ouviram o barulho dos carros e do fusca; que dentro de casa ficaram 5 pessoas direto; que eles chegaram encapuzados; que prestaram bem atenção; que moça ficou bem perto; que a moça era clara, o olho era claro e deu para ver a testa dela; que ela estava com uma meia na boca; que via os olhos deles; que não se recorda como eles se chamavam entre eles; que eles não falavam nome; que ficou deitado com uma arma apontada para ele; que o que fazia a ameaça era o chefe e mais um que encostou as duas armas nos dois; que a mocinha ficava mexendo por volta da gaveta para ver se achava dinheiro; que mexiam na geladeira; que em Brotas fizeram várias perguntas na delegacia e depois foram chamados para reconhecer quando prenderam o chefe lá em São Pedro; que em São Pedro estava só o chefe preso; que ficaram olhando por uma porta, um buraco; que mandaram olhar no buraco, que era uma pessoa de cor, que ele é uma pessoa reconhecida porque ele tem um jeito de repuxar um lado do rosto, e por conta do

corpo; que o nome dele era Adão; que em Piracicaba passaram vídeos e reconheceram lá pelo vídeo; que em São Pedro não voltaram; que esperaram em Piracicaba; que assistiram vídeo dos caras e foi só; que lá encontraram as coisas; que não lembra se passou as descrições deles; que fizeram várias perguntas; que eles passaram no vídeo as fotos deles e reconheceram; que o reconhecimento das pessoas por fotografia foi com certeza de 100%; que um dos rapazes pelo olho e pela pele clara, pelo jeito do rosto; que viu o tamanho do rosto, a testa, a frente do cabelo; que a certeza é pelo olho e pela testa; que ele tinha um olho grande; que não recuperaram o fusca; que recuperaram máquina de lavar chão e bijuterias; que o fusca não recuperou; que antes de amanhecer o dia poderia ter saído, mas ficaram duas pessoas vigiando; que a partir das 5h, eles iam embora; que foi no hospital, ficou lá umas duas horas e depois foi liberado; que o pé ficou mais machucado; que não foi no IML; que só foi ao hospital; que essa moça era pequena, clara, do olho preto, cabelo castanho; que passado 1 mês, viu a moça no Patrimônio; que ela estava no Patrimônio por uns tempinhos; que já tinham visto uma foto quando estavam procurando; que foi o vídeo e mais umas duas fotos; que essas imagens e vídeos eram de uma moça; que a moça das imagens de fls. 560/561 não é a que estava no dia dos fatos; que ela tá maior e a outra tem o cabelo castanho.

A vítima VERA LÚCIA RIBEIRO DO PRADO DE SOUZA, em juízo, disse que olhou pra porta e tinha 3 dizendo que ela tinha perdido; que em 1 minuto e pouco já estava dentro do quarto; que falaram que não iam fazer nada; que disseram que queriam a maquina e a camionete; que o marido estava dormindo; que perguntaram se ela tinha arma, que era do patrão antigo; que a perna direita é boba até hoje, de tanto choque que tomou; que tiraram coisas do guarda roupa; que estavam encapuzados, com luva, blusa de frio; que a moça estava com um meião na cabeça; que um esfregou a 12 no seu peito; que a moça tinha máquina de choque; que ela tinha cabelo castanho, não era clarinha, clarinha; que conseguiu identificá-la bem; que um deles era moreno, com a bunda arrebitadinha; que três a abordaram primeiro; que Adão estava com essa moça; que houve dois que não identificou; que deles tinha um que ficava no quarto com uma 12, mas não deu uma palavra; que foi roubada uma arma de fogo; que mostraram umas fotos, a roupa, umas armas; que a arma de casa reconheceu; que ele estava com uma blusa de lã; que mostraram Adão a ela; que isso foi em São Pedro; que foi ele quem a assaltou; que viu Bruna por foto; que disseram que ela estava no Patrimonio uns tempos; que o marido que disse que a viu; que não tem certeza se foi a moça de fotos das fls. 564 quem a assaltou; que Adão reconheceu; que o outro ficou mudo; que o único que tem certeza do reconhecimento é do Adão; que o esposo estava dormindo muito pesado; que tinha mais 3 pessoas de fora e 5 dentro; que eles ficaram umas duas horas lá; que tiraram a chave do cadeado, ficaram presos dentro do quarto e dois deles ficaram na janela do quarto depois que eles foram embora; que os dois que ficaram na janela saíram umas 5h30; que não reconheceu a pessoa na foto de fls. 60; que quando o investigador de São Pedro foi a sua casa mostrou umas fotos, mas não reconheceu.

A testemunha de acusação MARIO DE BARROS FRATE NUNES, em juízo, disse que ficaram sabendo do roubo na fazenda; que fizeram diligências para esclarecer os fatos; que ficaram sabendo que teve um roubo nas proximidades de Brotas; que Adão estava preso em São Pedro; que foram até São Pedro, junto com as vítimas, e lá ele foi reconhecido; que junto com ele foi presa uma arma, uma carabina que era da vítima; que foram até a casa do Michel e lá encontraram alguns pertences das vítimas, dias depois desse fato; que numa outra oportunidade, foram até a cidade de Piracicaba e lá as vítimas reconheceram esses objetos como sendo deles; que depois fizeram um auto de reconhecimento fotográfico; que pessoal de Piracicaba mandou fotos, chamaram as vítimas e eles foram reconhecidos pelas vítimas, pelo tipo físico, olhos; que o reconhecimento pessoal foi só de Adão; que depois foi por fotografias que os demais foram reconhecidos; que com Adão foi localizada a arma que foi subtraída; que alguns dos pertences estavam na casa do Michel; que a DIG enviou fotografias dos comparsas de Adão; que uma imagem foi mostrada para as vítimas; que foi mandado álbum de fotografias de possíveis suspeitos; que as vítimas apontaram; que ele e outro investigador realizaram as providencias para o reconhecimento; que perguntaram se algum deles havia roubado; que eles reconheceram pelo olho, tipo

físico; que esse tipo de perícia não foi diligência da Delegacia de Brotas; que as vítimas foram até São Pedro; que a arma com ele era de propriedade das vítimas; que não lembra se os acusados foram interrogados na Delegacia; que veio o álbum pronto da DIG.

A testemunha de acusação ROGÉRIO MUNHOZ FIGUEIREDO, em juízo, disse que no início de outubro de 2014, a partir desse roubo, ficaram com vistas a essa quadrilha; que no fim de outubro do mesmo ano, houve um roubo semelhante em Torrinha; que um dos autores foi preso na delegacia de São Pedro; que o nome dele é Adão; que nessa data foi feita diligência com as vítimas; que não participou dessa diligência; que lá as vítimas reconheceram Adão pelo tipo físico; que ele estava portando uma arma que foi roubada na fazenda; que policiais de São Pedro fizeram diligências em Piracicaba nas residências dos suspeitos e foram arrecadados diversos objetos, na residência de Michel Rubia; que a DIG recebeu rol de fotografias de suspeitos desse crime; que foi feito reconhecimento fotográfico na delegacia de Brotas; que foi lavrado auto de reconhecimento; que não teve contato com nenhum réu; que não participou do flagrante; que foram levados fusca, vários objetos da residência; que eles falaram que eram diversos indivíduos, 6, algo assim; que havia um entra e sai de indivíduos; que descreveram as características durante o reconhecimento fotográfico; que assinou como testemunha.

A testemunha de acusação ANDRÉ DE JESUS, em juízo, disse que foi acionado no período da manhã posterior ao acontecido; que chegou ao local e eles falaram que tinham sido rendidos por 5 indivíduos encapuzados; que eles arrombaram as portas para anunciar o assalto; que sr Nelson foi atingido na cabeça; que havia arrombamento; que levaram fusca, danificaram painel de uma fiat strada; que no momento não deram características físicas.

A testemunha de defesa MARCIO ROBERTO FLAMARINI, em juízo, teve seu depoimento dispensado em juízo.

A testemunha de defesa LINDERSON RODRIGUES, em juízo, disse que conhece Donisete há muito tempo; que ele é trabalhador; que moravam perto antes; que ele é bom, já fez umas coisas no passado, mas não fez mais nada; que não sabe do ocorrido de outubro de 2014.

A testemunha de defesa MARCIA CRISTINA FLAMARINI, em juízo, teve seu depoimento dispensado.

A testemunha de defesa ALCIONE FERREIRA LEITE, em juízo, teve seu depoimento dispensado.

A testemunha de defesa SEBASTIANA FERREIRA LEITE, em juízo, teve seu depoimento dispensado.

A testemunha de defesa LOURDES ROQUE CORREA PAULO, em juízo, teve seu depoimento dispensado.

A testemunha de defesa KARINE LUCIANE PAULINO, em juízo, disse que já conhecia a Bruna desde 2014; que ela morava em uma chácara perto de Piracicaba para Anhembi; que ela tem 3 crianças; que a Aninha nasceu em julho de 2014; que era a própria Bruna quem cuidava; que não conviveu muito com ela porque ela foi presa depois; que com a Aninha ela foi mãezona; que era o primeiro filho.

A testemunha de defesa NILTON CESAR DE SOUZA, em juízo, disse que sua filha tinha acabado de nascer nessa época de 2014; que Ana Vitória nasceu no dia 1º de julho; que a Bruna cuidava dela; que Bruna amamentava a bebe; que ela amamentava exclusivamente; que era marido dela na época; que teve um pessoal que fazia esses roubos; que não sabe como ela estaria envolvida nisso; que não tem como isso acontecer; que não ia permitir que isso acontecesse; que moravam entre Piracicaba e o Anhembi; que não lembra dela ter saído à noite algum dia; que ela não deixava a menina sozinha; que ela não andava com más companhias; que ela não tinha amigo que provocava desconfiança; que Michel é primo dela; que irmão dela faleceu praticando um roubo em troca de tiros com a polícia; que ela não tinha muito contato com o irmão; que não sabe se o irmão estava envolvido no roubo em Brotas; que ela não trabalhava fora; que ela era tranquila, nunca usou álcool nem droga; que ela esteve presa, mas agora ela está cuidando das crianças.

A testemunha de defesa DIRCE MORAES DAS CHAGAS, em juízo, disse que é avó de Ana Vitória; que ela nasceu em julho; que Bruna que cuidava; que crê que ela não sairia

a noite com a bebê em casa.

A testemunha de defesa ELICE GOMES DE OLIVEIRA, em juízo, teve seu depoimento dispensado em juízo.

O réu ADÃO ALVES DO NASCIMENTO, em juízo, disse que foi preso conduzindo um veículo Gol; que havia 6 espingardas, que eram arma para caça; que tinha recebido o valor em espécie de R\$500,00; que não estava dirigindo o veículo Fusca; que tinha 5 espingardas 28 e uma 32 no Gol; que foi preso perto do clube de campo de Charqueado; que recebeu 500 reais para levar essas armas para um pátio em Piracicaba; que nesse meio tempo foi preso; que não conhece nenhum dos acusados; que tinha uma lanterna; que não tinha máquina de choque; que estava de blusa branca no dia e não de lã vermelha; que era um carro dublê o Gol; que na sua casa havia mais espingardas e cartuchos.

O réu CELIO MENDES DOS SANTOS JUNIOR, em juízo disse que não estava sabendo desse roubo; que foi intimado na civil de Piracicaba; que delegado falou que mandaram a foto dele para Brotas; que a vítima falou que ele parecia; que não cometeu esse delito; que teve processos em que foi réu confesso; que não tem como a vítima reconhecer se os autores do roubo estavam encapuzados; que está no semiaberto e trabalhando; que não quer mais isso pra sua vida; que não conhece os outros réus; que nunca esteve com eles; que em outubro de 2014, trabalhava de montador de carros na Hyundai; que tinha carteira assinada na época; que tiraram sua foto em Piracicaba e mandaram para Brotas; que liberaram ele porque a vítima falava que não era ele; que depois de uns meses deu um depoimento na civil; que nunca foi pra Brotas.

O réu DONISETE CLAUDINEI CAVINA, em juízo disse que o advogado falou para ele se apresentar porque seria indiciado; que levou duas carretas para seu amigo; que engatou a carreta e levou para ele; que as carretas eram furtadas; que a polícia indagou; que disse que não furtou nada; que propuseram acordo para ele não responder; que preferiu se defender em juízo; que está respondendo por crimes que não cometeu; que no dia dos fatos, trabalhava com Linderson na mesma fazenda puxando laranja; que tem provas de que trabalhava com caminhão canavieiro; que conheceu o rapaz que estava com ele na audiência; que não conhece Bruna, Michel, Adão; que ficou sabendo da ocorrência porque chegou o boletim na sua mão; que em outubro de 2014 trabalhava com laranja, na irmãos rodrigues; que não foi submetido a reconhecimento pessoal.

O réu MICHEL RUBIA DE TOLEDO, em juízo disse que não praticou esses fatos; que trabalhava de porteiro na escola municipal; que nesse dia estava no trabalho; que só conhece 2 pessoas, a Bruna e o João Diego; que sua prima Bruna é mais distante; que morava em Piracicaba mais longe; que a Bruna é dona de casa e nunca fez nada; que João Diego quando veio para a cidade tinha passagem; que tentou ajudá-lo; que ele ia à sua casa; que não conhece os outros; que esses objetos guardou para seu primo porque ele pediu; que não sabia que era produto de crime; que ele deixou os objetos na sua casa e ele faleceu em 2015, um tempo depois; que era coisa pessoal de casa e achou que ele estava ajeitando a vida dele; que o RG dele foi encontrado na sua casa; que quando ele saiu ninguém queria dar moradia pra ele; que ofereceu a ele pra ir pra sua casa; que arrumou um emprego pra ele; que chegou a ver a lanterna; que já pagou pelo seu passado; que trabalhava na época na Escola Municipal do bairro; que não praticou esse roubo; que hoje trabalha com assistente técnica e na lanchonete XV de Novembro; que ganha uns 1700, 1900 por mês; que a menina depende dele.

A ré BRUNA DOS SANTOS RUBIA, em juízo disse que nunca roubou; que seus pais eram muito rígidos; que na época estava casada e com uma bebezinha em casa; que na época morava no sítio, em Piracicaba; que só conhece o Michel, porque ele é seu primo; que nunca teve vínculo com ele; que João Diego é seu irmão paterno; que tinha pouca proximidade com ele; que ele não aceitava sua mãe como madrasta; que ele faleceu em tiroteio com polícia; que ele morreu antes desse roubo; que garante que não era ela quem estava lá; que não conversava com Michel; que nenhum familiar falou sobre esse assunto; que nas fotos de fls. 52/53, morava com seus pais; que era menor de idade nessa época; que estava no bar da sua mãe e do seu pai; que tomou conhecimento quando foi intimação para ela comparecer na Delegacia; que foi presa em 2019 e

ficou 3 anos presa por causa do processo de São Pedro; que nunca mexeu com nenhum tipo de arma; que não gostava de sair muito por causa da sua bebê; que nesse processo de São Pedro foi processada presa; que teve dificuldades de reunir provas de sua inocência; que quer limpar seu nome porque não cometeu esses crimes; que seu neném tinha 3 meses quando foi presa; que não levantou dados a respeito da Bruna Rubia Marcos; que já viu fotos dela com vários cabelos diferentes; que pode ter havido uma confusão na cor do cabelo; que em Piracicaba tem duas famílias de Rubia; que poderia ser ela a mulher que estava no dia; que Silvano é falecido em 2008. Em relação ao delito de roubo, entendo que não há provas suficientes para a condenação dos acusados Bruna, Michel, Célio e Donisete.

Com efeito, os únicos elementos que embasaram a denúncia dizem respeito a reconhecimentos fotográficos, cuja validade probatória não se pode reconhecer. Nessa linha, é importante mencionar recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, conduzido por um paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 – SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva.”.

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que

afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). (...)

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo

Não se ignora que objetos do roubo foram encontrados na residência de Michel, todavia, há que se considerar que um dos possíveis envolvidos na ação, já falecido, frequentava sua residência, conforme relatou o réu. Assim, o mero encontro dos objetos na casa do acusado não pode ser suficiente para lhe imputar a prática do delito. E eventual pretensão acusatória pelo delito de receptação já estaria fulminado pela prescrição, já que os fatos são de 2014.

Com relação a Adão, a conclusão é diversa.

Isso porque o reconhecimento foi feito de forma pessoal (fls. 40/41), em observância estrita aos requisitos do artigo 226 do CPP, do que se depreende a sua validade probatória.

Ademais, o acusado foi encontrado na posse da arma que foi subtraída da residência onde ocorreram os fatos, arma essa que foi reconhecida pelas vítimas, conforme constou nos autos do inquérito policial.

Todos esses elementos, somados ao laudo pericial de fls. 19/25, ao relato das vítimas em juízo, permitem o decreto condenatório em relação a Adão, pois revelam materialidade, autoria, autorizando imputação dos fatos para além da dúvida razoável.

O reconhecimento pessoal, isoladamente, não pode ser usado como prova exclusiva para condenação. Contudo, no caso concreto, está acompanhado de outras provas e, além disso, as vítimas confirmaram que não tiveram dúvida alguma durante o reconhecimento, que, repito, foi realizado de acordo com as regras legais. Quanto à majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP, extrai-se claramente da prova oral colhida, pois o relato das vítimas foi claro no sentido de que havia 8 pessoas envolvidas. Tenho, portanto, que o réu agiu em coautoria, com unidade de desígnios e de condutas, havendo liame subjetivo entre os agentes (art. 29 do CP), sendo desnecessária a identificação dos coautores, conforme entendimento dominante da jurisprudência.

Reconheço, ainda, a concorrência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no §2º, I, do CP, na redação antiga, visto que o réu utilizou arma como meio de intimidar as vítimas. Essa circunstância é aferida dos depoimentos das vítimas, cuja palavra, em crimes dessa natureza, tem especial relevo.

Portanto, a conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 157, §§ 2º, I e II, do CP.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é exacerbada, pois o dolo foi excessivo, tendo em vista o emprego de extrema violência, com tortura e uso de arma de choque. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade, pois fatos posteriores não podem ser considerados. Os motivos e consequências do crime desbordam os comuns à espécie, já que as vítimas declararam sofrer com sequelas até os dias de hoje. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ação delitiva. Assim, aumento a pena em 1/6. Fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante referente à idade das vítimas (artigo 61, inciso II, alínea h, do CP), de modo que deve ser majorada em 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, concorrem as causas de aumento previstas no inciso I (emprego de arma de fogo) do §2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas) e no inciso II do §2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas). Tendo em vista que foram diversas pessoas que participaram no crime e que houve disparo simulado no ouvido da vítima, aumento a pena na fração de ½. Assim, a pena fica em 8 anos, 2 meses e 18 dias-multa.

Assim, deve ADÃO ALVES DO NASCIMENTO ser definitivamente condenado a 8 anos, 2 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), pois o réu respondeu a este processo em liberdade.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 3º, do CP, considerando a quantidade de pena aplicada associada às circunstâncias negativas do art. 59 do CP, já que o delito é duplamente majorado. Além de ter sido praticado com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, o fato foi cometido em concurso de pessoas, circunstâncias que indicam a gravidade concreta dos fatos.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado e diante das informações por ele prestadas em juízo, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda.

Deixo de fixar valor indenizatório mínimo às vítimas (art. 387, IV, do CP), por não haver pedido ou contraditório a respeito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida

na denúncia, para CONDENAR ADÃO ALVES DO NASCIMENTO, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, à pena de 8 anos, 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 18 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa; para ABSOLVER ADÃO ALVES DO NASCIMENTO, BRUNA DOS SANTOS RUBIA, CÉLIO MENDES DOS SANTOS JÚNIOR, DONIZETE CLAUDINEI CAVINA, MICHEL RÚBIA DE TOLEDO em relação à imputação do delito do artigo 288 do CP, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP; para ABSOLVER BRUNA DOS SANTOS RUBIA, CÉLIO MENDES DOS SANTOS JÚNIOR, DONIZETE CLAUDINEI CAVINA, MICHEL RÚBIA DE TOLEDO em relação à prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Tendo respondido em liberdade este processo, não há razão para decretação da prisão preventiva.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual isenção por gratuidade de justiça (arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

Comunique-se às vítimas, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução;
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brotas, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA